

מסורת הש"ס

(א ב"ק פג. ב"מ ז; ג) [ב"מ ק: ספסדיון טו. גישין דף נג.], **(א** ב"מ דף נד:.) (ד' דגור זה שייך לנעלמ: במשנה.) (ס) [ג"ו שייך לעיל במשנה.] (ו) [שייך לעיל במשנה מב:.] (ז) [וע"ע תמוס' ב"ק פג. ד"ה דבר וכו' מנזאר טפי:] (ח) [ג"ו שייך לעיל במשנה.]

גליון הש"ס

גמרא ומ"ש מגורח גדולה. לשון ה' מוקשה הא כזה פשוט דפשוט ללא חף דבר שגמדה וממ"ש מוס' וחס כן אין שייך ומ"ש וחי'ל למפרך מסגד' מנורה בת י' לטרין הא לא היו ממין הטענה (וכאמח לזכא פרכא דללמא למי כר"א) עכ"פ לישנא ומ"ש ממה: תרוב' דיה לאו וכו', ולבאר דמוקי' לה בגמורה של חליות ניהא. משמע דלמסקי' ישאר הקושיל. וקשה לו הא גם למסקנא ניהא דיי'ל דבגנייחא נקט פסקי דניס מה שזה ככל גווי' בדרישא מנורה גדולה פטור אף בחליות ומשום דבר שגמדה. וספא דעשרה חייב אף בחליות מזה דיוכל לגוררה. אבל אזור לא נקט דלא היו בכל גווי' רק נגייסי:

מוסף רש"י

וסלע היה שזה פטור. הלא מן השנציה, שאין כלן הולכה בתקנא (ב"מ ד:). ושלשה דיגרים היה שזה חייב. לשפע שכן היה שזה ומשגל לו דיגר שזהו לו (שם). ושחים היה שזה. והלא מוכח את ההלכה את יתר דמין, וקא סבר האי תנא המלה על הפטור שומר שכן הוא (שם). פטורין לא הולכה השנועה שאין כלן הולכה שמיז לו כלום (שם).

רבינו חננאל

אין נשבעין עליהם. דתיר על כל [דברין] פשע כולל. על שור על חמור על ש' על שלמה פרט. על כל אבדה חזר וכולל. כלל ופרט וכולל אי' אתה דן ואם כעין הפרט. מה הפרט מפורש דבר המוטלטל וגופו ממוק אף כל כיצא בו. יצאו קרקעות שאין מטלטלין. יצאו עבדים כתיבי כהו לרשת אחוזה והקדשו לקרקעות. יצאו שטרות שאין גופן [ממון] דלאיהי בעלמא בעידי. יצאו הקדשות רעוה כתיב ולא הקדש. ואין בקרקעות ולא בעבדים ולא בשטרות ולא בהקדשות תשלומי ד' וה'. דכל היכא דאיכא כפל כגון הגונב שה נמצא בידו כמות שהוא ולא מכור משלם [כפל] כשמכרו ד' והוא הדין בקר ה'. אבל אלו שאין כפל מעשיתוהו מוכתיב אי יתן איש אל רעהו כסף או כלים ללושמו. וכתיב בהן אם ימצא הגנב ישלם שנים ודיינינן להו בכלל ופרט וכולל. דתיר' כי יתן איש אל רעהו כלל. כסף או כלים פרט. וגונב מבית האיש חזר

כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשומר וגו'. פרשת שומר חנם

היא דתניא בהשולל (ב"מ דף נד:.) פרשה ראשונה בשומר חנם ושניה בשומר שכר ושלשית בשואל וגבי שומר חנם אין לו עליו אלא שצועה כדכתיב (שמות כב) ונקרב בעל הבית אל האלהים אם

לא שלח ידו: (ד' **אינו משלם**. גניבה ואצירה הכמוזה צו ליחייב דכתיב (שם) אם גנב יגנב מעמו: **ידיעא בעניניה**. דכיון דלומר ליה צית זה מלא וזה מחזירה לו חסירה נראה חסרונה והרי הוא כזה אומר עד החלון וזה עד הזי: (ס' זיז. קורה של עלייה הזולטת בתוך הבית: **אלא מנורה קטנה פטור**. דאין ההודאה ממין הכפירה ומה שטענו לא הודה לו: **אין לך בידי אלא צה חמש חייב**. לקמן מפרש לה: **אזורה נמי ליסני**. אזורה בת עשר אמות יש לי בידך והלא אומר אין לך בידי אלא בת חמש חייב ולוקמה בלאזורה בת חתיכות הרצה ולייפי אהדי' בתפירת מחט: **לגוררה ולהעמידה על משקל חמש ליטרין**. אבל בגדולה וקטנה ליכא למימר הכי ובאזורה ליכא למימר חתך הימנה שהרי ראשיה ניכרין: **מתני' שקל חצי סלע: מי נשבע**. כמה היתה שזה: **מי שהפקדון אכלו**. המלוה. ובגמרא [ע"כ]

מפרש אהייא קאי: **ויזילא הלא אם הפקדון**. ושמה לא דקדק זה בשומא ויפסלנו לעדות ולשנועה: ויפסלנו לעדות ולשנועה: גמ'

ליפולוג וליתני בדידה במה דברים אמורים בבית מלא אבל בית זה מלא חייב אלא אומר רבא ילעולם אינו חייב עד שיטעננו בדבר שבמדה שבמשקל ושבבמנין ויודה לו בדבר שבמדה ושבמשקל ושבבמנין תניא בוותיה דרבא כור תבואה לי בידך והלא אומר אין לך בידי פטור ימנורה גדולה יש לי בידך אין לך בידי אלא מנורה קטנה פטור יאזורה גדולה יש לי בידך ואין לך בידי אלא את חמש ליטרין חייב כללו של דבר לעולם אינו חייב עד שיטעננו בדבר שבמדה ושבמשקל ושבבמנין ויודה לו בדבר שבמדה ושבמשקל ושבבמנין כללו של דבר לאתויי מאי לאו לאתויי בית זה מלא *ומאי שנא מנורה גדולה ומנורה קטנה מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו אי הכי בת עשר נמי מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו אומר ר' שמואל בר רב יצחק הכא בַּמנורה של חליות עסקינן דקא מודה ליה מינה אי הכי אזורה נמי גיתני ולוקמי בדלייפי אלא דלייפי לא קתני הכא נמי בשל חליות לא קתני אלא אומר ר' אבא בר ממל *שאני מנורה הואיל ויכול לגוררה ולהעמידה על חמש ליטרין: **מתני'** *המלוה את חבירו על המשכון ואבד המשכון אומר לו סלע הלוייתך עליו ושקל היה שזה והלא אומר לא כי אלא סלע הלוייתי עליו וסלע היה שזה פטור *סלע הלוייתך עליו ושקל היה שזה והלא אומר לא כי אלא סלע הלוייתי עליו ושתיים היה שזה והלא אומר לא כי אלא סלע הלוייתך עליו ושתיים היה שזה חייב *סלע הלוייתי עליו ושתיים היה שזה והלא אומר לא כי אלא סלע הלוייתך עליו וחמשה דיגרים היה שזה חייב ומי נשבע מי שהפקדון אצלו שמא ישבע זה ויוציא הלא את הפקדון: גמ'

אף על גז דהודה לו מה שטענו דנעינן דבר שגמדה והשתא ניהא נמי דמיייתי צוה הכלל צית זה מלא דלצית סתם לא אינטרין דמרישא שמעינן לה כיון דלא היו דבר שגמדה: **וי'וצי'א הלא את הפקדון**. פירש כגונטרס שמא לא דקדק זה בשומא ויפסלנו לעדות ולשנועה וכן פר"ח כאן אבל צריש המפקיד (ב"מ דף נד:.) הקשה לדברי המפרש כן וכי עבדינן תקנה לרשיעי אלא טעמא שמא יוציא הלא הפקדון וגמלא שצועה לזה לצטלה [וע"ע מוס' ב"מ לד: ד"ה שמא']:

הי אפי' אזור נמי נימא חייב ונוקמה בדלייפי והוא דאדרי קטן מקצת ממנו אלא מולא קתני אזור בדלייפי. וכן נמי מנורה של חליות לא קתני. ושאני מנורה הואיל ויכול למנורה של עשר ליטרין לגוררה ולהעמידה אותה בעצמה בה' ליטרין ונמצאת הטענה וההודאה בדבר אחד: והני קרקעות ועבדים ושטרות ששינו אין נשבעין עליהן שבועתא דאורייתא. אבל שבועה דרבנן נשבעין עליהן. דגריסי' בכתובות פרק הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך (דף יפ) בענין הפוגמת כתובתה סבר רמי בר חמא שבועתא דאורייתא כו'. ואסיקנא. אלא אומר רבא שבועה מדרבנן (ז' אלא להפיס רעוה של בעל (הבית): **מתני'** *הלוה את חברו על המשכון ואבד ואמר לו סלע הלוייתך עליו ושקל היה שזה. והלא אומר לא כי אלא סלע הלוייתי עליו וסלע היה שזה פטור כי לא הודה לו הלוה שנשאר לו כלום עליו. אלא [אמר] לו ההלואה היתה כנגד המשכון כיון דקיימא לן שהמלוה על המשכון שומר שכר ושומר שכר חייב בגניבה ואבירה חייב המלוה בדמי המשכון. לפיכך יצאה המלוה בדמי המשכון כו'. עד מי נשבע מי שהפקדון אצלו שמא ישכב זה ויוציא הלא את הפקדון.

ובב"ב בהמה לשומר חזר ובבב"ב. אע"ג דצריש ת"כ קאלמר מפרט

וכלל כילד ומיייתי האי קרא לסמנא בעלמא הוא דנקטיה דהכא כלל ופרט וכלל הוא: **בבבצורות דמיין**. נראה דלענין שנת לכ"ע לאו בצלורות דמיין וכמחוצרות דמו דגמר מקצירת סממנין שהיתה לאחר שעומדין ליקצר ולענין בעל חוב כיון דלא לריכי לארעא לכ"ע בצלורות דמיין דמנוכה דפרק עגרה (כתובות דף נא. ושם) גבי הא דלומר רב יוסף זיל קא סב לה מתמרי דעל צוריא דפריך סב הוה כל העומד לגזוז כגוזו דמי ואי הוה שייך לפלוגתא דהכא מאי קשיא ליה דלמא כרננן צצירה ליה מיהו ר"ח פירש דהוי כר"מ דקיימא לן הכי משום דבפרק הכונס (ב"ק דף נט: ושם) פסקינן כר"ש דלמר אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורים כדמפרש טעמא בגמרא דכי אמר רחמנא ובער בשדה אחר שום זה לא יחא אלא על גז שדה אחר הי"מ מידי דלריך לשדה הני כיון דלא לריכי לשדה צענייהו צני' לשלומי אלמא דתלושין דמו: **וא"ל א"א ע"א דבר שבמדה בו'**. פריצ"א דני"ל מההיא דדרשינן צריש מרובה (ב"ק דף סג: ושם) שלמה למעוטי דבר שאינו מסוים והיינו שלא צמדה ובמשקל ובמנין ומיהו י"מ שם פירוש אחר דאמא לאפוקי חצי רמון וחצי אגוז כדלמרינן בזהבז (ב"מ דף מו.). גבי קנין מה נעל דבר המסוים אף כל דבר המסוים לאפוקי חצי רמון וחצי אגוז (ללא:) (ס' ז"ה **אומר עד הזיז**. למי"ד הילך פטור (ב"מ דף ד.) כריך להעמיד כגון שזה עצמו שמודה היא צעין: **ל"יפלו"ג ו"יתני בדידיה**. דכלאו הכי מיירי סיפא צצית זה דצצית סתם אפילו עד הזיז עד החלון אין דבר שגמדה: **א"ל"א אומר רבא**. וא"ת ואמאי לא חשיב צית זה מלא דבר שגמדה דכיון דלמר ליה צית זה מלא וזה מחזיר לו חסירה נראה' חסרונה והרי הוא כזה אומר עד הסירה וזה אומר עד הזיז וי"ל דנשאין חסירה אלא מעט מקריא מלאה ואין ידוע מה צייניהם אי נמי צעינן שיחירי מדה שהולדמו: **ל"א"ן לאתויי בית זה מלא**. ואם תאמר דלמלא לאתויי צית סתם דלכתי לא תנא ליה דטעמא דפטורא צרישא הוי משום דמה שזהוה לו לא טענו כדפירש וצית סתם הודה לו מה שטענו וי"ל דלשון שטיעננו משמע שניכרות טעונתם וידוע מה צענייהם והיינו נמי לישנא דרצא גופיה ולשון ויודה משמע שמוכיר צהודלמו מדה אבל קשיא אמאי תני זה הכלל הא לא שייך לרישא דהוי מה שטענו לא הודה לה *ולמאי דמוקי לה צמנורה של חליות ניהא דצרישא אפילו של חליות פטור

תורה אור השלם

- בי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגבב מבית האיש אם יפקצא הגנב ישלם שנים: שמות כב ו
- בי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בקדוה לשמר ומת או נשקר או נשבה אין ראיה: שמות כב ט

רבינו חננאל (המשך)

בסוקות בגופן של גפנים: אוקמה ר' יוסי בר' חנינא דברי הכל מחובר לקרקע והיי' הוא כקרקע. ובענבים העומדות ליכצר פליגי. ר' מאיר סבר כבצורות דמיין: **מתני'** אין נשבעין אלא על דבר שבמדה כו'. כיצד אמר ליה בית מלא מסרתי לך והלא אומר איני יודע. אלא מה שהנתת אותה נוטל פטור: זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון היה חייב. בית זה מלא תבואה חייב. אוקמה רבא דאינו חייב עד שיטעון בדבר שבמדה ושבמשקל ושבבמנין ויודה לו דבר שבמדה ושבמשקל ושבבמנין. תניא כוותיה דרבא ושבבמנין. כור תבואה לי בידך אין לך בידי פטור. כור תבואה לי בידך אין לך בידי אלא לתך חייב: מנורה גדולה לי בידך בית זה חייב אלא מנורה קטנה פטור. מנורה בת עשר ליטרין לי בידך אין לך בידי אלא בת ה' ליטרין חייב: אזור גדול לי בידך. אין לך בידי אלא קטן פטור. כללו של דבר אינו חייב עד שיטענו בדבר שבמדה ושבמשקל כו': ואקשינן מ"ש בשטענו מנורה גדולה והודה לו בקטנה דפטור דאמר' מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו. בשטענו מנורה בת עשר ליטרין והודה לו במנורה בת ה' ליטרין נמי נימא מה שטענו לא הודה לו כו'. וליטרין בשטענו במנורה וליטרין בחליות בת י' ליטרין והודה לו במקצת הטענה ממנה בה' ליטרין. ורחינן

הי אפי' אזור נמי נימא חייב ונוקמה בדלייפי והוא דאדרי קטן מקצת ממנו אלא מולא קתני אזור בדלייפי. וכן נמי מנורה של חליות לא קתני. ושאני מנורה הואיל ויכול למנורה של עשר ליטרין לגוררה ולהעמידה אותה בעצמה בה' ליטרין ונמצאת הטענה וההודאה בדבר אחד: והני קרקעות ועבדים ושטרות ששינו אין נשבעין עליהן שבועתא דאורייתא. אבל שבועה דרבנן נשבעין עליהן. דגריסי' בכתובות פרק הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך (דף יפ) בענין הפוגמת כתובתה סבר רמי בר חמא שבועתא דאורייתא כו'. ואסיקנא. אלא אומר רבא שבועה מדרבנן (ז' אלא להפיס רעוה של בעל (הבית): **מתני'** *הלוה את חברו על המשכון ואבד ואמר לו סלע הלוייתך עליו ושקל היה שזה. והלא אומר לא כי אלא סלע הלוייתי עליו וסלע היה שזה פטור כי לא הודה לו הלוה שנשאר לו כלום עליו. אלא [אמר] לו ההלואה היתה כנגד המשכון כיון דקיימא לן שהמלוה על המשכון שומר שכר ושומר שכר חייב בגניבה ואבירה חייב המלוה בדמי המשכון. לפיכך יצאה המלוה בדמי המשכון כו'. עד מי נשבע מי שהפקדון אצלו שמא ישכב זה ויוציא הלא את הפקדון.

(א' חז"ל זיל ילא שטרות אע"פ שמתנעלין אין גופן ממון וכו'). (א' חז"ל זיל דפרע דייק ר' וכן צג"א מעידה שהיא פרועה השנועה אינה אלא וכו').

עין משפט
גזר מצוה

מג.

שבועת הדיינין
פרק ששי
שבועות

עא א ב מיי פ"ה מה' טוען הלכה ד ופי"ז מהלכות שכירות הלכה ד קמג עשין פטו זא טוסי"ע חו"מ סימן זא סעיף ד ועיין גמ"מ: **עב** ג מיי פ"ד מה' טוען הלכה א קמג שם טוסי"ע חו"מ סימן פח סעיף כד: **עג** ד מיי שם פ"ג הלכה ט קמג שם טוסי"ע חו"מ סימן פח סעיף כה: **עד** ה מיי שם טוסי"ע שם סעיף כו: **עה** ו מיי שם הלכה ח טוסי"ע שם סעיף כג: **עז** ז ח מיי שם הלכה ט טוסי"ע שם סעיף כה: **עז** ט מיי שם קמג סע: **עה** י מיי פ"ג מהלכות מלוה הלכה ד קמג עשין גז טוסי"ע חו"מ סימן עב סעיף ט וסעיף טו ועי"ש: **עפ** כ מיי שם טוסי"ע שם סעיף י: **פ** ל מ מיי שם טוסי"ע שם סעיף יז:

תורה אור השלם

- בי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגבב מבית האיש אם יפקצא הגנב ישלם שנים: שמות כב ו
- בי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בקדוה לשמר ומת או נשקר או נשבה אין ראיה: שמות כב ט

רבינו חננאל (המשך)

בסוקות בגופן של גפנים: אוקמה ר' יוסי בר' חנינא דברי הכל מחובר לקרקע והיי' הוא כקרקע. ובענבים העומדות ליכצר פליגי. ר' מאיר סבר כבצורות דמיין: **מתני'** אין נשבעין אלא על דבר שבמדה כו'. כיצד אמר ליה בית מלא מסרתי לך והלא אומר איני יודע. אלא מה שהנתת אותה נוטל פטור: זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון היה חייב. בית זה מלא תבואה חייב. אוקמה רבא דאינו חייב עד שיטעון בדבר שבמדה ושבמשקל ושבבמנין ויודה לו דבר שבמדה ושבמשקל ושבבמנין. תניא כוותיה דרבא ושבבמנין. כור תבואה לי בידך אין לך בידי פטור. כור תבואה לי בידך אין לך בידי אלא לתך חייב: מנורה גדולה לי בידך בית זה חייב אלא מנורה קטנה פטור. מנורה בת עשר ליטרין לי בידך אין לך בידי אלא בת ה' ליטרין חייב: אזור גדול לי בידך. אין לך בידי אלא קטן פטור. כללו של דבר אינו חייב עד שיטענו בדבר שבמדה ושבמשקל כו': ואקשינן מ"ש בשטענו מנורה גדולה והודה לו בקטנה דפטור דאמר' מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו. בשטענו מנורה בת עשר ליטרין והודה לו במנורה בת ה' ליטרין נמי נימא מה שטענו לא הודה לו כו'. וליטרין בשטענו במנורה וליטרין בחליות בת י' ליטרין והודה לו במקצת הטענה ממנה בה' ליטרין. ורחינן